

二、盗窃文物犯罪定罪量刑标准的确定

以罪责刑相适应原则为指导，要求我们在办理盗窃文物犯罪具体案件时，要综合考虑犯罪行为的社会危害性大小(罪)与行为人的刑事责任大小(责)，据此选取适当的定罪量刑标准，不能机械地以文物等级或文物价值作出裁判。这也是准确适用法律，特别是《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害文物管理等刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条的前提，只有综合判断盗窃文物犯罪的罪与责后，才能得出按照文物等级定罪量刑是否明显过重或者过轻的结论。行为人刑事责任的轻重主要由犯罪构成事实的整体性质和危害程度来决定的，除此之外，还包括被告人的年龄、精神状况、有无前科、累犯、自首、坦白、立功等其他影响刑事责任的因素。

其一，就本案而言，叶某某盗窃的对象为民间收藏文物“铜钱”“花钱”，是各朝代作为货币予以发行的，发行量大，价值不高，通常由私人持有。其中12枚铜钱的价格共计114元，其作为文物的历史、艺术、科学价值相对较低。且该13件文物存放于被害人衣柜抽屉中，与盗窃博物馆文物相比社会危害性较小。其二，本案被告人盗窃的是近亲属的财产，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条的规定，一般可以不认为是犯罪或应当酌情从宽。鉴于其犯罪对象的特殊性，在量刑上应当区别于普通盗窃案件。其三，叶某某在第二起犯罪事实中，起初并无盗窃文物的犯罪故意，而是在盗窃社保卡时顺手牵羊，并未明确认识其中包含文物，其主观方面的危害性较小。其四，叶某某虽有盗窃前科，但具有坦白情节，自愿认罪认罚，涉案文物案发后即被追回并发还被害人，没有造成文物流失的危害后果。

综上，从叶某某犯罪的对象、手段、具体损害结果、被告人与被害人的特殊关系、主观方面、被告人犯罪后的具体情况等进行综合分析，以文物等级作为定罪量刑标准，将导致被告人被判处三年以上有期徒刑，明显量刑过重，违背罪责刑相适应原则。

编写人：江西省吉水县人民法院 刘美华 周秋云

主观上意识到涉案财物是“有主物”，
客观上仍采取一系列积极主动行为，占有他人财物，
数额较大的，应如何定性

——王某某等盗窃案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

河南省平顶山市中级人民法院(2023)豫04刑终291号刑事判决书

2. 案由：盗窃罪

【基本案情】

2023年4月24日17时许，被告人马某某在某鹅厂喂鹅时，看见山坡上的一群生猪跑到附近，遂预谋将生猪抓捕屠宰后食用。后，找到被告人尚某某、李某某，电话通知了被告人王某某，被告人王某某又电话通知了被告人程某某。五人赶到现场后，分工配合，使用方钢、木棍、石块等工具将生猪运送至被告人王某某经营的“乡村大锅台”内屠宰，猪肉由上述被告人及其他参与屠宰人员分获。经鉴定，被盗的六头生猪价值人民币19921元。案发后，被告人程某某、李某某、尚某某各赔偿被害人人民币10000元，并取得被害人的谅解。经现场走访，事发的山坡被多人承包，其中包含本案被告人王某某、李某某和被害人杨某某。山坡上尚可见养鹅、养猪、养牛等场所。被害人杨某某的养猪场与生猪被刺死之地距离并不远。

【案件焦点】

1. 涉案牲畜能否认定为遗失物；2. 该行为应如何定性。

【法院裁判要旨】

河南省鲁山县人民法院经审理认为：被告人王某某、程某某、马某某、尚某某、李某某以非法占有为目的，结伙盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条、第五十二条、第四十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：

一、被告人王某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元；

二、被告人马某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币3000元；

三、被告人程某某犯盗窃罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币1000元；

四、被告人尚某某犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1000元；

五、被告人李某某犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1000元。

一审宣判后，程某某、李某某提出上诉。河南省平顶山市鲁山县人民检察院提出抗诉。

河南省平顶山市中级人民法院经审理认为：原判定罪准确，鉴于本案猪逃出圈，有主人管理不善因素，结合程某某、尚某某、李某某在共同犯罪中所起作用较小等情况，原判对该三人的量刑偏重，二审予以调整。改判：

一、上诉人程某某犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元；

二、上诉人李某某犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元；

三、原审被告人尚某某犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元。

【法官后语】

涉案牲畜能否认定为遗失物，是本案控辩双方争议的焦点。对遗失物的判断，在综合法学理论的基础上，要结合一般社会观念等因素进行综合判断。另外，要避免对行为人的行为机械套用犯罪构罪要件，应在遵循主客观相一致原则的基础上，准确定罪量刑，方能更好发挥司法的引领作用。

一、涉案牲畜不应认定为遗失物

涉案牲畜是否属于遗失物，权属人的占有是否丧失，不能机械地以空间距离的远近作为唯一决定因素，应当根据案件的具体情形，参酌日常社会生活的准则和群众一般社会观念，结合具体时空等因素加以判断。

本案中，行为人屠宰涉案牲畜的地点与牲畜所属养猪场相距约1公里，行为人均均为附近村民，对山坡周围环境有一定的了解。案发前，养猪场曾有过猪跑出圈的情况，根据当地的地理情况及生活经验，看到涉案牲畜的时候，应当明知涉案牲畜属于养猪场所有。另外，野猪与圈养猪的外貌相差较大，成群出现在居民生活区的场景并不常见，且案发当天，山坡上从养猪场跑出的猪数量较多，行为人辩解的“以为是野猪”的理由不能成立。

综上，涉案牲畜不能认定为遗失物。

二、行为人构成盗窃罪

本案应当定性为侵占罪还是盗窃罪，存在不同意见。笔者认为，对行为定性的分析，要坚持主客观相一致的原则。主观上要看行为人是否具有非法占有他人财物的故意，其中包括：一是行为人是否意识到财物是他人的；二是行为人主观上是否确实不打算归还。客观上看行为人“占有”涉案财物，是采取一系列积极主动行为后努力追求的结果，还是一种自然状态下的“占有”。

（一）行为人具有非法占有涉案牲畜的主观目的

侵占罪与盗窃罪的重要区别之一，即犯罪目的产生的时间不同。侵占行为人的非法占有目的，发生在实际持有或控制他人的托管物以及拾得他人的遗忘物或发现他人的埋藏物之后；而盗窃行为人的不法占有目的，发生在秘密窃取他人财物之前，即行为人是为了非法占有才去秘密窃取他人持有的公私财物。

